

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2419/2533

นายปาล ศรีสุรวาท หรือ จัสपालซิงห์
นายไชยยงค์ นุกรณ์นวรรณ์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหไทย จำกัด
กับพวก

โจทก์
เจ้าหนี้

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 917, มาตรา 985

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 102

ตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้ส่งจ่ายเขียนลงด้านหน้าว่า "เปลี่ยนมือไม่ได้" จะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 985, 917, 306 การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงต้อง ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าผู้โอนโอนตัวสัญญาใช้เงินให้แก่เจ้าหนี้ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้น การโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเจ้าหนี้จึงยังไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน แม้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วผู้โอนจะได้ทำคำบอกกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงการสลักหลัง และส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้ก็ตาม ก็หาทำให้เจ้าหนี้กลับเป็นผู้ทรงโดยชอบไม่ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิรับชำระหนี้ได้ และไม่อาจนำหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้

คดีนี้ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘ นายไชยรงค์ นุกรณ์นวัฒน์ เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอ้างว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ เป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ย และเมื่อหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ แล้ว เป็นเงินที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้จำนวน ๑๐๒,๒๕๗.๓๔ บาท ปราบฏกรายละเอียดตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๐๔ แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างเจ้าหนี้ผู้รับโอนกับผู้รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินผู้โอนได้กระทำโดยวิธีสลักหลังโอนตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กันแต่มิได้ทำเป็นหนังสือ การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เจ้าหนี้จึงยังมีได้สิทธิเรียกร้องตามตัวเงินจากลูกหนี้(จำเลย) ที่ ๑ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และไม่มีสิทธิที่จะนำหนี้มาหักกลบลบหนี้กันได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้เสียทั้งสิ้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๐๗ (๑)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งทนายความแก้
อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับเป็นตัวเงินที่ผู้ส่งจ่ายเขียนลง
ด้านหน้าว่า "เปลี่ยนมือไม่ได้" การโอนตัวเงินชนิดนี้จะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการ
และด้วยผลของการโอนสามัญ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๙๘๕, ๙๑๗, ๓๐๖ การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงตอบทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าผู้โอนทั้งสี่คนโอนตัวสัญญาใช้เงิน
ให้เจ้าหนี้ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้น การโอนตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดัง
กล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเจ้าหนี้จึงยังไม่เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินแม้หลังจาก
ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ แล้ว ผู้โอนจะได้ทำคำบอกกล่าวให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงการสลักหลัง และส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้
ก็ตาม ก็หาทำให้เจ้าหนี้กลับเป็นผู้ทรงโดยชอบไม่ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ได้ และไม่อาจนำหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
นี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งทนายความแก้ฎีกาจึงไม่
กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นายวีระ ภูศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ